

# **Emmanuel de Buretel, président de Because Music : « Si TikTok veut vivre de la musique, il faut qu'il la respecte »**

**Emmanuel de Buretel, président de Because Music, un label indépendant, déplore la façon dont l'application TikTok prospère grâce à l'exploitation de la musique, sans rémunérer les auteurs ni respecter leurs œuvres. Il souhaite l'ouverture d'un dialogue respectueux de chacun pour faire avancer la situation.**

C'est une évolution majeure. La consommation de vidéos par les utilisateurs de plates-formes sociales est devenue d'un usage quotidien, en formats longs lorsque le temps d'attention le permet, plus volontiers en vidéos courtes, en journée et en déplacement. Beaucoup de ces nouvelles sources ont permis la découverte d'artistes émergents, comme la remise en lumière des trésors du passé, ou amené au premier plan des talents de tous les continents et contribué à élargir l'horizon culturel de millions d'internautes à travers le monde. Parmi ces contenus déversés chaque jour sur les différents réseaux, le format court est celui qui a séduit les jeunes générations, lesquelles ont adopté en priorité la plate-forme TikTok.

Le succès phénoménal de cette plate-forme est dû en grande partie à la musique. « La musique est au cœur de l'expérience TikTok », déclare en effet Paul Hourican, son responsable mondial des opérations musicales.

L'algorithme y est roi. Par ce biais, l'utilisateur est maintenu à l'intérieur d'une bulle de convenance qui n'a vocation à favoriser ni la création ni la découverte. Toute notion proactive de prise de risque, de nouveauté, de pas de côté, consubstantielle à la passion qui anime les amateurs de musique, est mise en retrait au profit de ce que l'utilisateur aura déjà aimé et validé précédemment. La recommandation par algorithme fonctionne selon les mécanismes de l'addiction plus volontiers que sur l'appétit pour de nouvelles émotions.

## **Ersatz de musiques préexistantes**

Plus problématique encore, la plate-forme ne cherchera pas à proposer des œuvres originales, mais favorisera plutôt des ersatz de musiques préexistantes, de mauvaises contrefaçons retouchées à l'aide d'applications proposées par TikTok, permettant, par exemple, d'accélérer ou de ralentir un morceau sans que l'artiste ni son producteur en aient été avertis, et pour lesquelles aucune rémunération ne sera probablement jamais versée. La confusion entre les œuvres originales et les contrefaçons sera donc totale aux yeux du public, et ce sera aux artistes eux-mêmes de préserver l'intégrité de leur travail, sans en avoir les clés, dans un univers où des milliards de contenus sont ajoutés quotidiennement.

Dès maintenant, TikTok permet à sa plate-forme d'être inondée d'enregistrements musicaux générés par l'intelligence artificielle en développant des outils pour les encourager. L'application insiste ainsi sur la dilution massive de la part consacrée aux artistes réels et ne fait aucune proposition pour protéger les fans de musique des contenus illicites, les utilisations non autorisées de notre musique, le raz-de-marée de deepfakes, de discours haineux et de harcèlement en ligne.

Nous, acteurs du marché de la musique, souhaitons évidemment favoriser et accompagner la découverte de la musique à travers ces nouveaux formats, mais nous ne pouvons accepter que la consommation et la défiguration des œuvres soient construites autour d'un algorithme qui prospère sur le dos de milliers de salariés, d'artisans et d'artistes à travers le monde, et, de surcroît, en participant activement à la création d'une plate-forme qui se nourrit de la création artistique en la détruisant.

Nous avons rencontré les mêmes problèmes avec Google, qui refusait de reconnaître le concept de créateur de musique dans l'équation de sa plate-forme YouTube. Après plusieurs années de dialogue, YouTube avait fini par reconnaître l'importance de la musique dans l'essor de la plate-forme, acceptant les règles du respect et de la rémunération des œuvres auprès des ayants droit. Le monde de la musique était parvenu à faire valoir ses droits.

Il apparaît donc impensable qu'en 2024 une plate-forme fasse de nouveau abstraction du travail des créateurs et s'évertue à contourner les règles qui sanctuarisent, partout ailleurs, les droits des musiciens à faire respecter leurs œuvres. Le refus de TikTok de se soumettre à ces règles concernant la rémunération des artistes qui nourrissent la plate-forme est d'autant plus injuste qu'on observe des profits importants ces dernières années.

## **Un géant du numérique**

Avec 1,5 milliard d'utilisateurs mensuels, un chiffre d'affaires de 14,3 milliards de dollars (13,04 milliards d'euros) en 2023 (à peine moins que Spotify) et une prévision de croissance à 20 milliards de dollars d'ici à 2025, d'après Business of Apps, TikTok est devenu un mastodonte. On pourrait se réjouir qu'un acteur aussi attractif s'impose avec autant de puissance ; mais il y a un hic, car 85 % des contenus TikTok comprennent de la musique, soit le taux le plus élevé parmi les services de vidéos courtes, d'après la start-up Pex. Et 38 % de ces contenus musicaux sont modifiés, altérant les versions originales produites par les artistes.

A l'inverse, seulement de 1 % à 2 % des revenus des labels musicaux et des artistes proviennent de TikTok, quand environ de 30 % à 40 % (selon les labels) proviennent de Spotify, ce qui permet de mesurer l'étendue du problème.

Face à cette situation, Universal Music a opté pour une solution radicale, en retirant l'intégralité de ses catalogues de la plate-forme pour non-respect des œuvres et de leurs rémunérations.

Les labels indépendants comme Because Music, du fait de leur position, ne possèdent pas cette puissance industrielle et cette envie de s'opposer à un géant du numérique comme TikTok. Mais nous partageons cette volonté que l'application et les réseaux sociaux en général doivent accepter les règles qui ont été discutées avec leurs prédécesseurs. Cette évolution vertueuse doit désormais s'appliquer à TikTok, elle est vitale pour les deux camps. Car, si TikTok veut vivre de la musique, il faut qu'il la respecte.

Nous souhaitons ainsi faire avancer le dialogue concernant les conditions d'utilisation des œuvres, afin d'aboutir à une issue rapide, respectueuse des intérêts de tous, comme ce fut le cas auprès d'autres grands acteurs du secteur. TikTok ne pourra pas se passer des créations et des créateurs de musique, ni de ceux qui les font exister. Nous avons une responsabilité primordiale à l'égard de nos artistes : celle de lutter sans faiblir et sans aucune crainte pour l'émergence d'un accord qui leur permettra d'être correctement protégés et rémunérés pour leur travail, sur une plate-forme respectueuse de l'humain, dans un environnement sécurisé et modéré efficacement.

Ce bien commun qu'est la musique le mérite, on l'aime avant tout.

Emmanuel de Buretel est le président de Because Music, l'un des principaux labels indépendants de musique en France.

par Emmanuel De Buretel